

Zamestnávateľská zmluva

číslo zmluvy

100

013415

kód získateľa

920

uzatvorená podľa §58 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) medzi zmluvnými stranami:

STABILITA, d.d.s., a.s., so sídlom: Bačíkova 5, 040 01 Košice 1, IČO: 36 718 556,

IBAN: SK050900000000444786817

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1407/V,

zastúpená: JUDr. Mariánom Melichárom, predsedom predstavenstva STABILITA, d.d.s., a.s.

a Ing. Martinom Pivarčim, podpredsedom predstavenstva STABILITA, d.d.s., a.s.

(v ďalšom texte len „spoločnosť“)

a

Obchodné meno zamestnávateľa:

OBEĆ HORNÝ VADIČOV

Sídlo:

HORNÝ VADIČOV 160

Zapísaná:

IČO:

00314030

Bankové spojenie:

SK34 5600 0000 0031 6649 9001

Zastúpený:

IVIERA LEA SLIVKOVÁ, STAROSTKA

(v ďalšom texte len „zamestnávateľ“)

Osoby za zamestnávateľa oprávnené zasielať rozpis príspevkov:

Meno

priezvisko

ANNA KRIŠICOVÁ

tel.

číslo

0903583443

e-mail

KRISICOVANA1@GMAIL.COM

Meno

priezvisko

tel.

číslo

e-mail

Článok I.

1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone doplnkového dôchodkového sporení (ďalej len „dds“) v spoločnosti v súlade s podmienkami tejto zmluvy a zákona.

2. **Výška a rozdelenie zamestnávateľského príspevku:**

a) ☐ zamestnávateľský príspevok pre všetkých zamestnancov, ktorí uzavreli so spoločnosťou účastnícku zmluvu (v ďalšom texte len účastníci) vo výške:

násobok príspevku účastníka, maximálne však

€ alebo

€ alebo

% zo mzdy účastníka alebo

variabilné rozpätie od

€ do

€ alebo

variabilné rozpätie od

% do

% zo mzdy účastníka, maximálne

€

b) ☐ zamestnávateľský príspevok pre zamestnancov v kategórii 3, 4, pre tanečných umelcov, alebo hráčov na dychový nástroj, ktorý je povinný platiť zamestnávateľ (minimálne 2% z vymeriavacieho základu, alebo príjmu zúčtovaného na výplatu v súlade so zákonom) vo výške:

% zo mzdy účastníka.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Dodatok sa nevyžaduje pri zmene čísla bankového účtu, telefónnych čísel, e-mailových adries, oprávnených osôb, zmeny identifikačných údajov zamestnávateľa, ktoré sú uvedené v článku Zmluvné strany, kedy na zmenu zmluvy postačuje jednostranné písomné oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej strane.
2. Spôsob platenia a odvádzania príspevkov, práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v Podmienkach zamestnávateľskej zmluvy so STABILITA, d.d.s., a.s., uvedených na zadnej strane zmluvy, ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a s ktorými zmluvné strany svojím podpisom na tejto zmluve vyjadrujú súhlas.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, Občianskeho zákonníka a ďalšími platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom uvedeným v tejto zmluve pokiaľ všeobecné záväzné právne predpisy neupravujú inak.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach 1.7.2022

Miesto a deň podpisu zmluvy: HORNÝ VADICOV 07. 12. 2022

Dátum účinnosti: 01. 12. 2022

JUDr. Marián Melicharek
predseda predstavenstva

štatutár/konateľ zamestnávateľa

Ing. Martin Pivarčí
podpredseda predstavenstva

štatutár/konateľ zamestnávateľa



STABILITA
doplnková dôchodková spoločnosť
STABILITA, d.d.s., a.s.
Bačíkova 5, 040 01 Košice

Preambula

Spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy za účelom vykonávania dds v súlade so zákonom č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon“) a na základe povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska číslo UDK – 004/2006/PDDS zo dňa 29. 11. 2006. (v ďalšom texte len „spoločnosť“)

Článok I.

Povinnosti spoločnosti

Spoločnosť sa zaväzuje:

1. Riadiť sa pri vykonávaní dds ustanoveniami zákona, tejto zmluvy.
2. Poskytovať zamestnávateľovi konzultačnú činnosť týkajúcu sa dds.

Článok II.

Povinnosti zamestnávateľa

Pre naplnenie predmetu zmluvy sa zamestnávateľ zaväzuje:

1. Platiť a odvádzať príspevky na dds za účastníkov dds, svojich zamestnancov, pričom povinnosť platiť príspevok mu vzniká prvýkrát v súlade s dohodou o zrážkach zo mzdy uzavretou so svojim zamestnancom, pokiaľ zákon neustanovuje inak.
2. Za zamestnanca, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, za zamestnanca, ktorý je tanečným umelcom, alebo hráčom na dychový nástroj platiť príspevky minimálne v rozsahu stanovenom zákonom.
3. Písomne a bez zbytočných odkladov oznamovať spoločnosti všetky skutočnosti rozhodné pre vykonávanie a trvanie dds svojich zamestnancov a to najmä:
 - a) údaje o účastníkoch a výške odvádzaných príspevkov, o dôvodoch prerušenia platenia príspevku, dôvodoch neplatenia príspevku, rozviazaní pracovného pomeru a zmeny týchto údajov,
 - b) vstup do likvidácie, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zmeny právnej formy, zmeny identifikačných údajov zamestnávateľa, ktoré sú uvedené v článku Zmluvné strany,
 - c) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik, trvanie a zánik zamestnávateľskej zmluvy.
4. V prípade uvedenia nepravdivých údajov na zodpovednosť za škodu, ktorá tým vznikne účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia.
5. Oznamovať zamestnancovi, ktorý vykonáva práce, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, zamestnancovi, ktorý vykonáva práce tanečného umelca, alebo hráča na dychový nástroj, že tento zamestnanec má povinnosť uzatvoriť účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou v lehote 30 dní od začatia výkonu týchto prác.
6. Zrozumiteľným spôsobom informovať o obsahu zamestnávateľskej zmluvy svojich zamestnancov tak, aby získali potrebné informácie o možnostiach a podmienkach dds v spoločnosti.

Článok III.

Rozpis príspevkov hromadných platieb

1. Rozpis príspevkov hromadných platieb (ďalej len „rozpis“) zasiela zamestnávateľ pravidelne mesačne, pred uskutočnením hromadnej platby, najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac, prostredníctvom webovej aplikácie STABILITA – Portál (ďalej len „aplikácia“), v požadovanej štruktúre a spôsobom uvedeným v po-užívateľských príručkách. Aplikácia je prístupná prostredníctvom webovej stránky www.stabilita.sk a používateľské príručky sú pre zamestnávateľov prístupné priamo v aplikácii.
2. Oprávnenej osobe za zamestnávateľa bude po doručení podpísanej zamestnávateľskej zmluvy, vygenerovaný prístup do aplikácie. Oprávnená osoba sa prihlasuje do aplikácie s pridelenými bezpečnostnými predmetmi – Prihlasovacím menom a Heslom, ktoré jej budú zaslané na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú v zamestnávateľskej zmluve. To isté platí aj pri zmene oprávnenej osoby.
3. Zamestnávateľ spracuje rozpis v požadovanej štruktúre a formáte xml, txt alebo manuálne vytvorí rozpis priamo v aplikácii.
4. Požadovaná štruktúra súboru pre rozpis je popísaná v technickej príručke priamo v aplikácii.
5. Spôsob vyplnenia a uloženia webového formulára je definovaný v používateľskej príručke.
6. Zamestnávateľom uvádzané údaje v rozpise budú spoločnosťou považované za správne. Spoločnosť považuje rozpis v stave „akceptovaný“ za záväzný doklad, na základe ktorého sa pripisujú príspevky na osobné účty účastníkov. V prípade chýbajúceho rozpisu, rozpisu v stave chybný alebo prijatý - neodoslaný nie je možné priradiť príspevky na osobné účty účastníkov.
7. Zamestnávateľ zodpovedá za obsah zaslaného rozpisu. V prípade uvedenia chybných a nepravdivých údajov zamestnávateľ zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne.
8. V prípade zistenia chyby v rozpise, oprávnená osoba za spoločnosť vyzve zamestnávateľa na opravu. Zamestnávateľ je povinný odstrániť nedostatky v rozpise tak, aby rozpis nadobudol stav „odoslaný“.

Článok IV.

Spôsob platenia a odvádzania príspevkov

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje pravidelne mesačne platiť a odvádzať zamestnávateľský príspevok za svojich zamestnancov a odvádzať príspevky platené zamestnancami, ktorí sú účastníkmi dds, vždy k dátumu výplaty miezd, najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci mesiac, bezhotovostným prevodom na účet nepriradených platieb zriadený u jej depozitára.
2. Zamestnávateľ je povinný zasielať zamestnávateľské a účastnícke príspevky jednou sumou za všetkých účastníkov sporenia, v súlade s odoslaným rozpisom.

Popis platby pre spoločnosť, ktorá obsahuje zamestnávateľské a účastnícke príspevky:

• konštantný symbol	3558
• variabilný symbol	uved'te kompletne 9 miestne číslo tejto zamestnávateľskej zmluvy
• z účtu	uved'te číslo vášho účtu
• na účet	444786817/0900
• IBAN	SK0509000000000444786817

3. Účastnícky príspevok, vo výške dohodnutej v účastníckej zmluve, bude zamestnávateľ zamestnancovi zrážať a odvádzať na základe dohody o zrážke zo mzdy, uzavretej so zamestnancom.
4. Účastník môže prerušiť platenie príspevkov na dds. Počas prerušenia platenia účastníckeho príspevku zamestnávateľ neplatí a neodvádza príspevky (zamestnávateľské a účastnícke) na dds. Zaplatenie príspevkov počas prerušenia platenia bude spoločnosť považovať za ukončenie prerušenia platenia a pripíše príspevky, v súlade so zaslaným rozpisom, na osobný účet účastníka.
5. Za zaplatený príspevkový mesiac sa považuje kalendárny mesiac, za ktorý bol vykonaný odvod príspevku spôsobom upraveným v tejto zmluve.
6. Ku dňu, kedy bola na účet nepriradených platieb vedený u depozitára pripísaná platba zamestnávateľských a účastníckych príspevkov, identifikovaná na základe akceptovaného rozpisu, pripíše spoločnosť účastníkovi na jeho osobný účet taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu hodnoty príspevkov a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spoločnosti, ktorý si účastník zvolil, spôsobom určeným v účastníckej zmluve.
7. Zamestnávateľ zodpovedá za správnosť poukázanej platby. Ak zamestnávateľ uhradí sumu nižšiu ako je suma uvedená na rozpise, spoločnosť nemôže pripísať príspevky na osobné účty účastníkov do doby doplatenia rozdielu zamestnávateľom. Ak zamestnávateľ uhradí sumu vyššiu ako je suma uvedená na rozpise, spoločnosť vráti preplatok zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu v takýchto prípadoch vzniknúť.

Článok V.

Zánik zamestnávateľskej zmluvy

1. Zamestnávateľská zmluva zaniká odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy, vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy, dohodou zmluvných strán, zánikom spoločnosti alebo zamestnávateľa.
2. Zamestnávateľ môže odstúpiť od zamestnávateľskej zmluvy, ak:
 - a) bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie, podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnení,
 - b) nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti platiť spoločnosti počas šiestich mesiacov príspevky za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníkmi.
3. Odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy zaniká zamestnávateľská zmluva dňom nasledujúcim po doručení oznámenia spoločnosti o odstúpení od zamestnávateľskej zmluvy. Týmto dňom zaniká povinnosť zamestnávateľa platiť príspevky za jeho zamestnancov, ktorí sú účastníkmi.
4. Zamestnávateľ môže vypovedať túto zamestnávateľskú zmluvu, pričom výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely výkonu dds je spoločnosť v súlade so zákonom oprávnená vyžadovať poskytovanie osobných údajov fyzických osôb, identifikačných údajov právnických osôb, kontaktných údajov, dokladov a údajov preukazujúcich splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie a vykonanie účastníckej zmluvy a zamestnávateľskej zmluvy, ktoré je účastník a zamestnávateľ na tento účel povinný zo zákona poskytnúť. Spoločnosť, vykonávajúca činnosti súvisiace s dds v právnom vzťahu založenom touto zamestnávateľskou zmluvou, vystupuje pri zabezpečení dds v zmysle nariadenia GDPR (resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) ako prevádzkovateľ osobných údajov. V zmysle nariadenia GDPR (resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) vystupuje spoločnosť vo vzťahu ku zamestnávateľovi ako príjemca osobných údajov, nie ako sprostredkovateľ.
2. V prípade, ak majú zmluvné strany v súčasnosti uzavretú Zmluvu o odvádzaní príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie alebo Zamestnávateľskú zmluvu, táto zmluva ich ruší a nahrádza.

JUDr. Marián Melichárek
predseda predstavenstva
STABILITA, d.d.s., a.s.

Ing. Martin Pivačí
podpredseda predstavenstva
STABILITA, d.d.s., a.s.